

1500705-47.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho
Comarca: Santa Branca
Foro: Foro de Santa Branca
Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... que, em se tratando o tipo penal de tráfico de drogas de conteúdo variado ou misto alternativo, qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Dessa forma, mesmo que os réus não tenham sido surpreendidos comercializando a droga, a simples guarda, depósito ou transporte é suficiente para que se configure o tráfico.

Por tais razões não há que se falar em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Branca

Foro de Santa Branca

Vara Única

Rua Alfredo de Lima, 90, Santa Branca-SP - cep 12380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500705-47.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500705-47.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143147/2022 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 25196753 -

DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2143147 - DEL.POL.S.BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRYANNE CAROLINE DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

V I S T O S.

GUILHERME DE SOUZA BICUDO e BRYANNE CAROLINE DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33 e artigo 35, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque, segundo peça acusatória, no dia 11 de junho de 2021, por volta das 19h00, na Rua Frederico Ozanan, nº 1550, Jardim Viola, nesta cidade e Comarca, em unidade de propósitos e igualdade de desígnios, foram surpreendidos guardando, tendo em depósito, e transportando, para fins de tráfico, drogas, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local mencionadas, os Denunciados acima, em unidade de propósitos e igualdade de desígnios, se associaram, para o fim de praticar reiteradamente ou não, qualquer

dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1º, e artigo 34, da Lei de Drogas.

Segundo se apurou, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, ocasião em que perceberam que os denunciados empreenderam fuga. Contudo, foram detidos e ao serem abordados foram encontrados com Bryanne uma embalagem contendo cinco pinos de cocaína e a quantia de R\$ 191,00. Já com Guilherme foram apreendidas 125 pedras de "crack", nove pinos de cocaína, um seguimento de "maconha", e um aparelho de telefonia celular.

No imóvel que os denunciados ocupavam, logrou-se êxito em apreender dois tijolos de "maconha", retalhos plásticos destinados para embalagem de drogas, além de duas facas.

Os denunciados estavam associados para o fim de praticarem a mercancia ilícita de entorpecentes.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação prévia de fls. 36/38 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 89/91, o qual conclui que foram apreendidas 28 gramas de cocaína e 38,0 gramas de cocaína e 745,0 gramas de Tetrahydrocannabinol (massa bruta).

A quantidade de entorpecente apreendido, a forma como estava acondicionado, o local da prisão e a confissão do denunciado, levam à conclusão inarredável que tinha por destino o tráfico.

Os Denunciados foram presos em flagrante delito (fls. 01), posteriormente convertida a prisão em preventiva (fls. 58/61).

O Boletim de Ocorrência encontra-se encartado às fls. 06/09 e o Auto de Exibição e Apreensão às fls. 12/13.

Às fls. 36/38, consta o Laudo de constatação provisória de substância entorpecente e, às fls. 89/91, o Laudo de exame químico-toxicológico.

A denúncia foi oferecida às fls. 99/101.

Os réus, devidamente notificados (fls. 112 e 114), apresentaram defesa prévia (fls. 119/120 e 132).

Foi recebida a denúncia (fls. 137/139) e os réus foram citados (fls. 187 e 189).

Em audiência de instrução, debates e julgamento realizada em ambiente virtual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa da corré Brayanne, tendo havido desistência da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa do corréu Guilherme, bem como foram interrogados os réus (fls. 200/204).

Na mesma oportunidade, o I. Representante do Ministério Público e a defesa do corréu Guilherme apresentaram suas alegações finais orais, requerendo o primeiro a condenação dos réus na prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e a absolvição destes pelo delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 do mesmo diploma legal, bem como a correção da data do delito, aduzindo erro material. A Douta Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, em caso de condenação, pela aplicação da redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A Defesa da corré Brayanne se manifestou em memoriais às fls. 207/2011), requerendo a absolvição desta ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para aquele previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.

É o relatório.
Decido.

Preliminarmente, acolho o pedido do Ministério Público para retificação da data do delito, por reconhecer que houve equívoco na sua indicação, vez que consta na denúncia que os fatos teriam ocorrido em 11.06.2021, quando deveria ter constado 26.05.2022, pelo que se observa do Boletim de Ocorrência de fls. 06/09. Anoto que tal providência não causa qualquer comprometimento ao amplo exercício do direito de defesa, eis que não há qualquer alteração quanto aos fatos imputados aos agentes, tratando-se, pois, de simples erro material.

Ainda, preliminarmente, defiro o pedido do Ministério Público para expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar, instruído com cópias de fls. 01, 04, 06/09, 87/88, da gravação da audiência realizada em 22.09.2022, bem como desta sentença, diante da alegação do corréu Guilherme de que teria sido agredido pelos policiais que participaram de sua prisão, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 87/88 (lesões leves), para que tome as providências que entender pertinentes.

No mérito, procede em parte a pretensão punitiva.

A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas são indúvidas e restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/09), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), pelo Laudo Pericial de Constatação provisória (fls. 36/038), pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 89/91), bem como pelas provas orais colhidas no Inquérito Policial e em Juízo.

Com efeito, o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13) indicou que foram apreendidos com os réus 14 pinos de cocaína pesando 28g; 125 pedras de crack pesando 38g; 03 porções de maconha pesando 770g, além de quantia em dinheiro (R\$ 191,00), materiais de embalagem e outros objetos, sendo que o Laudo de Constatação Prévia de fls. 36/38 e o Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 89/91 revelaram resultados positivos para as substâncias COCAÍNA e TETRAHIDROCANNABINOL (THC).

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão da droga e a prisão dos réus, tanto durante a fase inquisitorial, quanto em juízo, são coesos e harmônicos, senão vejamos:

O policial militar Matheus dos Santos Paulino, relatou que se encontravam em patrulhamento pelo centro da cidade quando, ao adentrarem à Rua Frederico Ozanan, visualizaram dois indivíduos, um masculino e um feminino, e, ambos, ao verem a equipe, correram em direção a uma viela. O indivíduo masculino dispensou um objeto que aparentava tratar-se de uma mochila. Foi feito o acompanhamento dos indivíduos a pé que foram detidos na viela. Com a mulher foi localizada certa quantidade de entorpecente e dinheiro em espécie trocado e, com o indivíduo masculino, foi encontrado, no bolso deste, uma sacola contendo entorpecente. Posteriormente, o outro policial militar que também fez o acompanhamento dos indivíduos fez a recolha do objeto dispensado, o qual se confirmou tratar de uma mochila contendo em seu interior tijolos de maconha e material para embalo. Foi dada voz de prisão e conduzidos à delegacia de Jacareí.

O policial militar Judney Alves, relatou que estava juntamente com seu parceiro de farda e, de posse de denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas na região onde se deram os fatos, para lá diligenciaram e, ao adentrarem a rua citada na peça acusatória, visualizaram um indivíduo masculino e um feminino, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga. Foi possível perceber quando um dos indivíduos dispensou uma sacola ao chão e saiu correndo. Seu colega

desembarcou da viatura e conseguiu deter os dois indivíduos, quando estes tentavam acessar uma viela, que, no final dá acesso à casa do acusado Guilherme, sendo que encontraram drogas com ambos os indivíduos, além de dinheiro. Na sacola que foi recolhida, também havia drogas. Já conhecia a corrê Bryanne de outra ocorrência, realizada por outra equipe policial, na qual também fora detida com drogas, oportunidade em que a viu na delegacia.

De se ressaltar que não há motivos para desmerecer as palavras dos policiais, vez que confirmadas pelo auto de apreensão das drogas, pelo laudo de exame toxicológico realizado e demais provas coligidas aos autos, além de reiterarem os depoimentos prestados durante a fase inquisitorial.

Como é cediço, o depoimento dos policiais que participaram da diligência, quando harmônicos com o acervo probatório, merece ser acolhida como qualquer outra prova produzida na instrução judicial. Veja-se:

"A verdade é que os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador" (RT 616/287).

E mais:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287 in Apelação nº 9116530-56.2008.8.26.0000, TJSP, voto 10.593. Rel. Des. Moreira da Silva).

"Inaceitável e preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório". (TACRIM/SP, 4º Grupo de Câmaras, Rel. Juiz Luiz Ambra, RT 732/632).

Como se vê é lastra a jurisprudência nesse sentido.

Ademais, nada emergiu dos autos que indicasse tivessem os milicianos motivos para atribuir crime de tal gravidade aos réus, não sendo crível que policiais, no exercício regular de suas funções, sem qualquer motivo concreto, fossem prender os acusados e acusá-los falsamente do crime de tráfico, sendo que sequer os conheciam. O ônus da prova competia à defesa, do qual não se desincumbiu, insuficiente a mera alegação.

Os réus, por sua vez interrogados, negaram a prática delituosa.

A corrê Brayanne disse que na data dos fatos, foi à casa da mãe do corrêu Guilherme e lá fizeram uso de drogas. Posteriormente, ao avistarem a viatura da Força Tática, ficaram assustados e saíram correndo. Que os policiais os agrediram e questionaram se havia algo ilícito com eles, sendo que portava apenas um pino com restante de cocaína e 152 reais que lhe haviam sido depositados a título de pecúlio, desconhecendo o restante das drogas apreendidas.

O corrêu Guilherme declarou que no dia dos fatos estava na casa de sua mãe, comemorando o aniversário de sua irmã, quando os policiais entraram e os tiraram do local e os agrediram e que desconhece as drogas apreendidas.

As versões dos acusados, contudo, não convencem, eis que desprovidas de qualquer elemento de prova, restando frágeis e isoladas diante do conjunto probatório carregado aos autos, sendo claro que as narrativas possuem mero caráter exculpatório.

Acresça-se que a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, são indicativos suficientes para concluir-se que se destinavam à traficância.

Importante consignar que, em se tratando o tipo penal de tráfico de drogas de conteúdo variado ou misto alternativo, qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Dessa forma, mesmo que os réus não tenham sido surpreendidos comercializando a droga, a simples guarda, depósito ou transporte é suficiente para que se configure o tráfico.

Por tais razões não há que se falar em desclassificação do delito do artigo 33, caput, para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, visto que não restou caracterizado que a droga se destinava apenas ao uso. E o fato de ser usuário não impede que o réu também estivesse vendendo, justamente para sustentar seu vício.

Indubitável, portanto, a traficância praticada pelos réus, sendo de rigor sua condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em ausência/insuficiência de provas.

Por outro lado, com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, entendendo não caracterizada a associação nos termos do artigo 35 da Lei de Tóxico.

Com efeito, para que se configure o tipo, demanda-se prova da estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa, ou seja, a associação entre os agentes deve ser de forma estável ou em caráter permanente, e no caso em tela, tal não restou demonstrado, como, aliás, a própria acusação reconheceu.

Não há nos autos, além da prisão em flagrante, que bem demonstra o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, prova efetiva do vínculo estável entre os agentes para a prática do tráfico.

Não há, portanto, elementos probatórios seguros para a condenação dos réus pela prática do delito previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, sendo de rigor sua absolvição em respeito ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena.

Com relação à corré Brayanne:

De início, esclareça-se que a ré possui condenação configuradora de reincidência (processo nº 1500315-14.2021.8.26.0617 - fls. 156/157), que será considerada em fase própria, não podendo ser computada para agravar a pena-base como maus antecedentes ou conduta voltada para o crime, a fim de não se incorrer em "bis in idem".

Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo unitário legal, tendo em vista a ausência de provas efetivas acerca das condições econômicas da ré.

Está presente, no caso em questão, a circunstância agravante genérica da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), conforme demonstra a certidão de fls.

156/157 (processo nº 1500315-14.2021.8.26.0617), de forma que aumento a pena em 1/6 perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa, no mínimo unitário legal, pena esta que torno definitiva à míngua de outras circunstância modificadoras.

Com relação ao corréu Guilherme:

O réu responde por ação ainda em curso (processo nº 1500002-11.2021.8.26.0534 - fls. 162/163) que não pode ser considerada para agravar a pena-base (Súmula 444, do STJ) ou para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 (tese firmada no julgamento do Tema 1139, do STJ - acórdão publicado em 18.08.2022).

Assim, atendendo à culpabilidade, seus antecedentes e demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo unitário legal, tendo em vista a ausência de provas efetivas acerca das condições econômicas do réu.

O réu ostenta condenação definitiva anterior no processo nº 1500977-12.2020.8.26.0617 (fls. 162/163), como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota entendimento de que condenação anterior pelo delito do artigo 28 da Lei 11.343/06 não é apta a caracterizar reincidência e maus antecedentes.

Com efeito, ambas as Turmas da Terceira Seção do C. STJ, em recentes julgados, têm decido ser desproporcional o reconhecimento da agravante da reincidência decorrente de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a infringência da referida norma legal não acarreta a aplicação de pena privativa de liberdade e sua constitucionalidade está sendo debatida no STF (Resp 1.672.654/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/8/2018; HC 453.437/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe15/10/2018).

Diante de tal contexto, passou-se a adotar o entendimento de que, com maior razão, por ser o antecedente um instituto penal subsidiário ao da agravante da reincidência, é incabível, também, a utilização de condenação anterior pelo delito de posse de drogas à título de maus antecedentes, para aumentar a pena-base, ou para justificar o afastamento do tráfico privilegiado.

Veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte, na questão de ordem no RE n. 430.105/RJ, a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, em outras palavras, não houve abolitio criminis. Desse modo, tratando-se de conduta que caracteriza ilícito penal, a condenação anterior pelo crime de porte de entorpecente para uso próprio pode configurar, em tese, reincidência. 4. Contudo, as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais,

puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade. 5. Nesse sentido, a Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP, da relatoria da Ministra MARIA THEREZA, julgado em 21/8/2018, proferiu julgado considerando desproporcional o reconhecimento da reincidência por condenação pelo delito anterior do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, tendo em vista que a reincidência foi o único fundamento para não aplicar a benesse e tendo sido afastada a agravante, de rigor a aplicação da redutora. 7. Quanto ao regime e a substituição, tratando-se de réu primário, condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, com a análise favorável das circunstâncias judiciais, além da não expressiva quantidade de droga - 7,2 g de crack -, o paciente faz jus ao regime aberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, assim como resulta cabível a conversão da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para conceder a ordem para redimensionar a pena do paciente, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (HC n. 453.437/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018.) (g.n.)

Assim, afastada a circunstância judicial negativa e a agravante, tenho ser o caso de reconhecimento da modalidade privilegiada do delito.

Com efeito, à míngua de elementos probatórios que demonstrem ser o acusado habitual na prática delitiva ou ser integrante de organização criminosa e, considerando-se ser tecnicamente primário, bem como o posicionamento adotado pelo C. STJ, conforme acima mencionado, atendendo ao disposto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, reduzo as penas em 2/3, perfazendo um total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no mínimo unitário legal, pena esta que torno definitiva, ausentes outras circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR a ré BRYANNE CAROLINE DOS SANTOS à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa, fixado o valor no mínimo unitário legal, como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o réu GUILHERME DE SOUZA BICUDO à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo unitário legal, como incurso no artigo no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/066, ABSOLVENDO-OS do crime tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com relação à corré Brayanne, o cumprimento da pena, tratando-se de delito equiparado a hediondo e de tamanha periculosidade social, dar-se-á inicialmente em regime fechado, único satisfatório em relação à gravidade do fato, bem como em razão da reincidência específica.

Pelas mesmas razões, indefiro-lhe o direito de apelar em liberdade, bem assim porque presa respondeu ao processo e, com maior razão, deverá permanecer recolhida após a sentença condenatória.

Incabível, no caso, a substituição de pena por restritivas de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena ante a ausência de seus requisitos e

insuficiência de reprimenda.

Já no que toca ao corréu Guilherme, com fundamento no decidido pelo C. STJ no Habeas Corpus n.º 596.603-SP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, autorizado o recurso em liberdade.

Também cumprindo a ordem daquela Corte Superior, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, a ser indicada pelo Juízo da execução, pelo mesmo prazo da pena de liberdade imposta, além do pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo unitário legal, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal.

Recomende-se a corré Brayanne no presídio em que se encontra.

Expeça-se alvará de soltura em favor do corréu Guilherme.

Sem prejuízo, oficie-se à Corregedoria da Polícia Militar, conforme determinado em sede preliminar.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

P.I.C.

Santa Branca, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA